

Договор возмездного оказания услуг № _____

г. Челябинск

" ____ " _____ г.

Гражданин РФ _____ (Ф.И.О.), далее именуемый «Заказчик», с одной стороны и гражданин _____ (Ф.И.О.), далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: _____ (вид деятельности), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Перечень действий, которые должен совершить Исполнитель в рамках указанной деятельности, и объем услуг указаны в Приложении № 1 к Договору («Задание на оказание услуг»).

1.2. Сведения об объекте, который подлежит _____ (услуги):

- наименование _____;

- стоимость _____;

- иные конкретизирующие признаки _____;

- место нахождения _____.

1.3. Исполнитель оказывает услуги в месте своего фактического нахождения по адресу: _____.

1.4. Исполнитель является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Качество услуг

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом или иным нормативным актом.

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков услуг Исполнитель обязан устранить такие недостатки в разумный срок с момента предъявления требования.

Безвозмездное устранение недостатков производится только в том случае, если они возникли по вине Исполнителя. Недостатки, возникшие вследствие некачественных материалов, предоставленных Заказчиком, или несоблюдения Заказчиком инструкций по эксплуатации, устраняются за счет Заказчика.

Исполнитель не несет ответственности за скрытые дефекты объекта, которые невозможно было выявить при обычном осмотре.

3. Цена услуг и порядок оплаты

3.1. Цена услуг определяется согласно расчету по ценам и объемам оказания услуг, указанным в Приложении № 2 к Договору.

3.2. Заказчик обязуется уплатить аванс в размере _____ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора сторонами.

Остальную часть цены услуг Заказчик должен уплатить в день подписания акта об оказании услуг.

3.3. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Исполнителем.

3.4. Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке: **путем передачи наличных денежных средств Исполнителю или в безналичном порядке платежными поручениями или** в форме безналичных расчетов.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на **корреспондентский счет** банка Исполнителя **или передачи Заказчиком денежных средств Исполнителю.**

4. Сроки и условия оказания услуг

4.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг в течение одного рабочего дня с момента исполнения Заказчиком обязательства по оплате аванса и завершить их оказание « ____ » _____ г.

Заказчик обязан обеспечить Исполнителю доступ к объекту, а также предоставить все необходимые для оказания услуг исходные данные и материалы. В случае задержки со стороны Заказчика сроки оказания услуг соразмерно продлеваются.

4.2. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая обязательные требования нормативных документов.

4.3. Подтверждение факта оказания услуг:

4.3.1. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.3.2. Акт об оказании услуг должен быть составлен и подписан сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней по окончании оказания услуг при условии, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме.

4.3.3. Акт об оказании услуг должен быть составлен по образцу в Приложении №3 к настоящему Договору.

4.3.4. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта об оказании услуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, указанные в данном акте, считаются

предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

4.3.5. В случае утраты Исполнителем права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (отказа Исполнителем от применения этого специального налогового режима) Исполнитель обязуется сообщить об этом Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утраты права (отказа от применения).

4.4. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг любых третьих лиц (субисполнителей) без дополнительного согласования с Заказчиком.

4.5. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг или приостановить начатый процесс оказания услуг в случаях, когда нарушение Заказчиком обязательств по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что указанные обязательства не будут исполнены в установленный срок (статья 328 ГК РФ). Исполнитель при наличии обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4.6. При произведении расчетов, связанных с получением доходов от оказания услуг Заказчику, Исполнитель обязан сформировать чек и обеспечить его передачу Заказчику в соответствии с правилами статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ, если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом.

5. Ответственность сторон

5.1. Уплата неустойки Исполнителем:

5.1.1. В случае нарушения конечного срока оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере **0,01** % от цены услуг за каждый день просрочки.

5.2. За каждое нарушение Исполнителем обязательств, за которые Договором предусмотрено взыскание пеней, Заказчик вправе требовать их уплаты в сумме, не превышающей цены услуг по Договору.

5.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Исполнитель не обязан возмещать убытки, вызванные следующими недостатками: _____

5.4. Уплата неустойки Заказчиком:

5.4.1. В случае просрочки внесения предоплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере **0,01** % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4.2. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере **0,01** % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.5. За каждое нарушение Заказчиком обязательств, за которые Договором предусмотрено взыскание пеней, Исполнитель вправе требовать их уплаты в сумме, не превышающей цены услуг по Договору.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

6.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом у него возникает обязанность оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы.

При одностороннем отказе стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней после доставки другой стороне уведомления о таком отказе, оформленном по образцу в Приложении №4 к настоящему Договору.

6.3. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.2. настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в суд г. Челябинска.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

8.2. Договор действует до "____" _____ г.

8.3. Направление юридически значимых сообщений

8.3.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
- по электронной почте.

Договор возмездного оказания услуг № _____

8.3.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

8.3.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу и по электронной почте, которые указаны в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

8.3.4. Если иное не предусмотрено законом или Договором, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон.

8.5. Перечень приложений к договору:

8.5.1. Приложение № 1 Задание на оказание услуг,

8.5.2. Приложение № 2 Расчет стоимости услуг,

8.5.3. Приложение №3 ОБРАЗЕЦ Акт об оказании услуг,

8.5.4. Приложение №4 ОБРАЗЕЦ Уведомление об одностороннем отказе заказчика от исполнения договора.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик	Исполнитель
Гражданин РФ _____ (Ф.И.О.), дата рождения _____, место рождения _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____	Гражданин РФ _____ (Ф.И.О.), дата рождения _____, место рождения _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____
Место жительства и регистрации: Почтовый адрес: Телефон: Электронная почта: ИНН: Банковские реквизиты: Счет в К/с БИК	Место жительства и регистрации: Почтовый адрес: Телефон: Электронная почта: ИНН: Банковские реквизиты: Счет в К/с БИК
_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)	_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)

Задание на оказание услуг

1. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязуется выполнить следующие действия в указанном объеме:

- _____ (содержание (вид) услуги) - _____ (объем услуг)
- .;
- _____ (содержание (вид) услуги) - _____ (объем услуг)
- .;
- _____ (содержание (вид) услуги) - _____ (объем услуг)
- .;
- _____ (содержание (вид) услуги) - _____ (объем услуг)
- ..

2. Исполнитель выполняют только те действия, которые прямо указаны в настоящем Задании. Любые дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Заданием, выполняются исключительно на основании Дополнительного соглашения к Договору с увеличением стоимости услуг.

Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Акта не направил мотивированный письменный отказ с указанием конкретных недостатков. По истечении этого срока услуги считаются принятыми в полном объеме.

3. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик	Исполнитель
Гражданин РФ _____ (Ф.И.О.), дата рождения _____, место рождения _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____	Гражданин РФ _____ (Ф.И.О.), дата рождения _____, место рождения _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____
Место жительства, регистрации: ИНН:	Место жительства, регистрации: ИНН:
_____(подпись) / _____(Ф.И.О.) /	_____(подпись) / _____(Ф.И.О.) /

Расчет стоимости услуг

1. Цена услуг по Договору определяется согласно тарифам и объемам оказания услуг.

№	Вид услуги (совершаемое действие)	Объем услуг	Цена за единицу объема услуг (руб.)	Сумма (руб.)
ИТОГО:				

2. Стоимость услуг по Договору составляет _____ (_____) рублей.

3. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик	Исполнитель
Гражданин РФ _____ (Ф.И.О.), дата рождения _____, место рождения _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____	Гражданин РФ _____ (Ф.И.О.), дата рождения _____, место рождения _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____
Место жительства:	Место жительства:
ИНН	ИНН
_____(подпись) / _____(Ф.И.О.) /	_____(подпись) / _____(Ф.И.О.) /

ОБРАЗЕЦ

АКТ № ____
об оказании услуг

г. Челябинск

" ____ " ____ г.

Гражданин РФ ____ (Ф.И.О.), далее именуем ____ «Заказчик», с одной стороны
и гражданин РФ ____ (Ф.И.О.), далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны
составили настоящий акт по договору возмездного оказания услуг № ____ от ____ . ____ . ____ г.
(далее – Акт, Договор соответственно) о том, что:

1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал услуги, предусмотренные Договором № ____ от ____ . ____ . ____ г., в полном объеме и в установленные сроки, а Заказчик принял услуги.
2. Услуги оказаны качественно, в соответствии с Заданием (Приложение №1 к договору № ____ от ____ . ____ . ____ г.).
3. Заказчик претензий к объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
4. Стоимость оказанных услуг составляет ____ (____) рублей.
5. Оплата произведена в полном объеме (или: подлежит оплате в срок до ____)
6. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик	Исполнитель
Гражданин РФ ____ (Ф.И.О.), дата рождения ____, место рождения ____ ____, паспорт серия ____ № ____, выдан __ ____, дата выдачи ____ ____, код подразделения ____	Гражданин РФ ____ (Ф.И.О.), дата рождения ____, место рождения ____ ____, паспорт серия ____ № ____, выдан __ ____, дата выдачи ____ ____, код подразделения ____
Место жительства, регистрации:	Место жительства, регистрации:
ИНН:	ИНН:
Заказчик: ____ ____ (подпись) / ____ (ФИО) /	Исполнитель: ____ ____ (подпись) / ____ (ФИО) /

ОБРАЗЕЦ

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе заказчика от исполнения договора**

На основании п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ Заказчик (указать Заказчика) уведомляет Исполнителя (указать Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг № ____ от " ____ " _____ г. (далее – Договор).

Просим вас (указать срок) :

- предоставить акт с описанием услуг (видов, объема и стоимости), фактически оказанных до момента отказа Заказчика от исполнения Договора;
- представить расчет фактически понесенных расходов (если они имели место) и подтверждающие их документы;
- передать (материальный результат услуг, например: документ, отчет и т.п.) , изготовленный до момента отказа Заказчика от исполнения Договора;
- вернуть уплаченный аванс за вычетом стоимости фактически оказанных услуг и суммы понесенных расходов (если они имели место);
- (иные требования Заказчика) .

Заказчик обязуется (указать срок) оплатить фактически оказанные услуги и возместить понесенные расходы, убытки за вычетом ранее уплаченной суммы аванса.

Договор является расторгнутым по истечении _____ после доставки настоящего уведомления.

Заказчик _____:

_____/_____/_____
(подпись) / (Ф.И.О.) /